

【練習問題 3】

以下の資料は、2008 年 11 月に起きた「元厚生事務次官宅連続襲撃事件」に関する新聞記事です。

2008 年 11 月 17 日と 18 日、元厚生省の事務次官であった山口剛彦さんと吉原健二さんの家が相次いで襲われ、山口さん夫妻が死亡、吉原さんの妻が重傷を負うにいたりしました。

当時は、年金記録の消失など社会保険庁の不祥事が社会問題化していたこと、山口・吉原両氏が、厚生省内で年金局長・年金課長を務め、1985 年の年金改正にかかわっていた人物であったことから、政治的な意図をもって元厚生官僚を狙った連続テロ（「年金テロ」）ではないかと推測されました。

しかし、11 月 22 日、小泉毅（こいずみたけし）という人物（46 歳・男性）が警察に出頭し、犯行を自供。男性は、「34 年前に保健所に飼い犬を殺されたことへの仇討である」と犯行理由を説明。裁判でも「愛犬を殺害した厚生省幹部はマモノのであり、マモノを殺害することは正当である」と主張したのです。

資料 2 は、2010 年 3 月 30 日にさいたま地裁で下された、この事件についての判決にかかわる記事です。この時、裁判官は、事件の動機について、「34 年前に行方不明になった愛犬のあだ討ち」というだけでは遺族らは到底納得できないとしながらも、「愛犬が狂犬病予防法による殺処分を受けた。同法を所管しているのは厚生省で、実質的トップである元厚生事務次官を殺す」という論理自体は了解可能であり、刑事責任能力に問題をきたすものではない、と判断しています。

つまり、「犬の仇討」による「厚生事務次官殺害」は、正当化はされないが、「了解可能」であるとして、これを「動機」として認めているのです。「理解しうるもの」と認めるからこそ刑事責任が問える、ということです。

判決後、山口さんの遺族（長男）は、『『どうしてこのような思考の人間が生み出されてしまったのか』という思いで傍聴していたが、最後まで納得できなかった』とコメント。これを受けて、読売新聞は「『なぜ』の答え示されず」、毎日新聞は「傍聴席むなしく」、朝日新聞は「思考解せぬ 遺族憤り」という見出しを掲げ、“納得のいく説明が与えられなかった”という印象を伝えています。

ここで、皆さんに次のことを考えてもらいたいと思います。

この裁判では、裁判官が、『犬の仇討』が動機であり、それは理解可能である」という判断を下しました。「動機は理解可能である」というわけですが、それ自体、正しかったと思いますか。

「愛犬チロが保健所に連れていかれて処分された。その根拠となる法律を所管していたのは厚生省だから、そのトップを殺したのだ」という説明は、あなたにとって「了解可能」でしょうか。

また、それを「了解可能」なものと認めて、刑を科すことは正しいことだと思いますか。

「参考資料」

・資料1 動機は「犬の仇討」 (1-1)

2008年11月23日 毎日新聞 第47735号

「元次官殺した」男出頭

「吉原」あて箱所持

足跡も一致 連続襲撃 関与追及

警視庁

22日午後9時20分ごろ、東京都千代田区蔵が原2の警視庁本部で、中野の男が襲撃用車として、襲撃中だった連続襲撃に「元事務次官を殺した」と話した。車内に中野の元厚生労働次官、吉原（さん）あての股ボール銃があり、血の付いたナイフを含む刃物数本を持っていた。警視庁捜査課は銃刀法違反の疑いで逮捕を請求し、元事務次官連続襲撃事件と関係があるとして追及する。

（二面、社会面に関連記事）

「小泉総46歳」名乗る

銃刀法違反容疑で逮捕へ

警視庁によります。知事（さん）が襲撃を企てたとして、中野の男を逮捕し、銃刀法違反の疑いで逮捕を請求し、元事務次官連続襲撃事件と関係があるとして追及する。

中野の男は、襲撃中だった連続襲撃に「元事務次官を殺した」と話した。車内に中野の元厚生労働次官、吉原（さん）あての股ボール銃があり、血の付いたナイフを含む刃物数本を持っていた。警視庁捜査課は銃刀法違反の疑いで逮捕を請求し、元事務次官連続襲撃事件と関係があるとして追及する。

（二面、社会面に関連記事）

本部を襲撃し、被害を避けていた。

山口さんと吉原さんは、旧厚生労働時代にともに年金制度をめぐって、経歴に共通点が多く、現在の年金制度の整備を作った85年の制度改正にも携わっていた。

このため、事件発生から数日に年金制度への不審があるとの見方が出ていた。

厚生労働省は事件発覚から、金銭探知機を使って本庁に入り、一般来庁者の所持品を検査するなどの対策を強化。各地の警察も警備を強化していた。

内に住む元事務次官、中野の男は、襲撃中だった連続襲撃に「元事務次官を殺した」と話した。車内に中野の元厚生労働次官、吉原（さん）あての股ボール銃があり、血の付いたナイフを含む刃物数本を持っていた。警視庁捜査課は銃刀法違反の疑いで逮捕を請求し、元事務次官連続襲撃事件と関係があるとして追及する。

（二面、社会面に関連記事）

連續殺傷事件

歴代の元厚生次官を狙った事件が、意外な展開を呈せた。「次官を殺した」という男が警視庁に出頭し、銃刀法違反容疑で逮捕され

たからだ。男は血が付いたナイフやスニーカーなどを持参しており、さいたま市と東京都中野区で3人が殺傷された事件

への関与をほ
のめかしてい
るといふ。

背後の事情と動機の解明急げ

捜査当局は連続殺傷の容

疑者との見方を強め、塵付けを急いでいるが、ふに落ちない点もある。極刑も予想される重大事件を犯した

という團に、男が妙に落ち着いて、悪びれた様子を呈せていないのも不気味だ。

幼いころにペットの犬を保
健所に処分されたことに腹
が立った、と供述したと伝

えられるが、元次官や妻を襲う動機としてにわかに信じられるものではない。男が出頭したことで、謎に包まれた事件が、ますます不可解さを増したようにさえ見える。

言うまでもないが、男のナイフが凶器として使われたものか、男自身が実際に2件の犯行に及んだのか、

の事情と私

確認することが先決となる。その上で捜査当局は犯行の裏の動機、共犯者の有無、背後の事情を徹底的に解明しなければならない。

男がこの段階で、あえて警察のシンボルとされる警視庁本庁舎を選び、証拠の

品々を手にも乗ら出た理由
についても、納得のいく説
明がほしい。自己顕示欲や

ゆがんだヒロイズムに駆られる犯罪者は少なくないが、暴力団の対立抗争事件などで因果を含められた組員が自首するのにも似て、ひょうそくが合いすぎている印象も残る。事件後、「第

3の「犯行」や捜査の難航を懸念する声も聞かれていただけに、今後の捜査で疑問や不審を一掃しない限り、

動機の解明

それにしても、嚴罰に処せられることを承知で、大罪を犯そうとする者がいる。現實に、りつ然とせざるを得ない。警察は容疑者の出

頭で一應ついた様子だが、独自の捜査で男を割り出すことができたか、犯行を未

然防止する手だてはなかつたのか、といったことも検証されねばならない。

最近、各地で爆弾事件が
発生するなど治安情勢には
不穏な側面も見受けられ
る。欲求不満やストレスに
よるとみられる突発的な暴
力事件も目立ち出している
折だけに、警察は不審者対

策を強化する必要もある。
注視すべきは、事の当否
はともかく、事件発生後、
多くの市民が連続テロの可

急げ
能性を感じ取
ったり、テロ
が起きてても不
思議ではないと
考えている

だろ。年金をめぐる混乱がいつに収拾されないだけでなく、いわゆる格差社会の深刻化、雇用情勢の

悪化などを背景に、人々の
いち立ちや社会不安が広が
っている証左ではないか。

政治や行政の責任問題を
抜きにして、今回の事件に
ついては語れない。



11月26日(水)

2008年(平成20年)

手紙にも「犬の仇」

父あて 供述と同内容

ので父が保健所に依頼して引き取ってもらったことがあった。小泉容疑者は、この犬のことをずっと思い続けていたらしい。

出陣直前、毎日新聞など複数の報道機関にも「今回の決起は34

所に殺され腹が立った」「政治家が悪い」と思っていたら、大学に行ってから高級官僚が、悪だと分かった」と、次第に、ペットを失った悲しみと怒りが官報に向かっていた旨を併

述しているという。手紙の内容もこの内容に沿ったものだという。

「捜査幹部は「なぜ、殺された仇討ちである！」と癡かっていた。犬のことが殺害事件に発展したか、さらに動機を詰めたい」と話している。

[illegible]

宅は出張翌日の23日、
警視庁第一方面捜査本部
に、東京都中野区の吉
原健二さん(76)の妻彌
子さん(72)に対する殺
人未遂容疑で提押して
いる。

警察当局は、検察当
局と協議し、両部案本
部の調査が済み次第、
山口さん夫婦の殺人容
疑で逮捕する方針。浦
和製麦酒本部は倉庫が
固まり次第、来週半ば
までには着手する方向
で準備を進めている。

捜査官は17日午後
6時半すぎ、山口さん
と義妹知子さん(6)を
殺害した疑い。26日午
前9時ごろ、浦和製麦
酒本部の捜査員約10人
が小森倉庫裏の部屋に
入った。

2010年(平成22年)3月31日(水曜日)

第1回 第1次審判 第1回 第1次審判

小泉被告死刑

「なぜ」の答え示されず 遺族ら「納得できない」

元厚生次官宅連続襲撃事件で、小泉被告は「なぜ」の答えを示さず、遺族ら「納得できない」と主張。判決は、小泉被告は「なぜ」の答えを示さず、遺族ら「納得できない」と主張。判決は、小泉被告は「なぜ」の答えを示さず、遺族ら「納得できない」と主張。



極刑当然の結果

藤本哲也・中央大教授(犯罪学)の話「判決をみる限り、周到に計画して合理的に行動している点なども考えると、責任能力がないとは言えない。前科が見当たらない以外は、大枠で(死刑を避ける)永山基準に当てはまっており、極刑は当然の結果と思う」

精神鑑定必要だった

作田明・聖学院大客員教授(犯罪心理学)の話「公判で話した方々や主張から、ものすごく思い込みが強いと感じた。動機は普通の人の考える範囲を逸脱し、妄想性障害と考えるを得ない。本当に動物と人間を同じように考えたのか(裁判所が却下した)精神鑑定をして調べた方が良かったのではないか」

判決を聞く小泉被告の妻、山口さん(右)と小泉被告の父、小泉孝太郎(左)。

④

2010年(平成22年)3月31日(水曜日)

元厚生次官宅連続襲撃事件で、小泉被告は「なぜ」の答えを示さず、遺族ら「納得できない」と主張。判決は、小泉被告は「なぜ」の答えを示さず、遺族ら「納得できない」と主張。

争点と裁判所の判断	弁護側・被告	判決
精神疾患は認められない	妄想性障害で心神喪失または耗弱※被告は「心身ともに健康な健康者」と主張	違法性を十分したうえで合理的行動するなど、責任能力はあった
殺人未遂	首原孝子さんを殺そうとしたが、中止した	暴行を伴った殺人未遂と認められ、中止した
正当性を主張する	正当性を主張する	正当性を主張する

判決を聞く小泉被告の妻、山口さん(右)と小泉被告の父、小泉孝太郎(左)。

判決を聞く小泉被告の妻、山口さん(右)と小泉被告の父、小泉孝太郎(左)。

元次官襲撃死刑

傍聴席むなしく

どうしてこのような思考の人間が生み出されたのか



死刑判決後、退廷する際、傍聴席を興やる小泉被告側「イラスト・大須賀友一」

「どうしてこのような思考の人間が生み出されたのか。08年11月、元厚生事務次官宅連続襲撃事件で社会を震撼させた小泉被告(48)。謝罪の意思をみせず、法廷で殺したの

は人ではなく、心の中が邪悪なモノ」と事件を正当化する持論をまくし立ててきたが、30日にさいたま地裁で言い渡された死刑判決には無言で聴き入った。傍聴席の連族らは、その後ろ姿をやりきれない表情で見つめた。午後一時半開廷。小泉被告は黒のダウンジャケットにジャージ姿で証言台に立ち、伝田喜久裁判長に「判決理由から言いますので椅子に座ってください」と告げられると無表情のまま着席した。あごをやや上げ、正面の裁判長を見据えた。「愛犬をどれだけかわいがっていたにせよ、(あだ討ちで)正当化できるはずもない」「法廷で正当性を主張し続け、被害者を冒瀆してきた」。断罪の言葉が続き、午後2

判決の認定内容

元厚生事務次官と家族の殺害を企て▽08年11月17日午後7時ごろ、さいたま市南区の山口剛彦さん(当時66歳)方で、山口さんと妻美知子さん(同61歳)の胸などを包丁で刺して失血死させた(殺人)▽同18日午後6時半ごろ、東京都中野区の吉原健二さん(78)方で、妻靖子さん(73)の胸などを包丁で刺し重傷を負わせた(殺人未遂)▽元最高裁判事で元社会保険庁長官、横尾和子さんとその家族の殺害を計画。同18日午後8時過ぎ、車で千葉県内の横尾さん方近くに行った(殺人予備)▽同時刻ごろ、車内で刃物10本を所持(銃刀法違反)

時6分、裁判長が「死刑に処する」と言い渡しても微動だにしない。退廷前に一瞬、小泉被告は傍聴席に目をやり、口元を緩めたが一言も発しなかった。傍聴席には、殺害された山口剛彦さん(当時66歳)と妻美知子さん(同61歳)の長男塚磨さんの姿があった。「両親が戻ってくるわけではなく、達成感のようなものはあまりありません」「被害を憎むというよりは、どうしてこのような思考の人間が生み出されたのか、という思いを強くしながら傍聴しておりましたが、最後まで納得することはできませんでした。閉廷後に公表したコメントからはむなしさが残った。妻の吉原靖子さん(73)が重傷を負った健二さん(78)は「被告人のような人間がこれくらいも生存を許されれば社会の安寧と秩序は保たれないであろうと思う」と感えるはずもない感情を吐露した。一方、小泉被告の弁護人は「被告は豊かな人間性や温かい心も持っている。法廷で出し切れなかった。控訴審でしっかりと精神鑑定してほしい」と話した。【岡手美介、町田結子】さいたま地裁の長崎誠次郎検事の話。検察の主張が全面的に認められ、妥当な判決が得られたと思う。

「毎日新聞」
2010年3月
31日



伝田裁判長から死刑判決の言い渡しを受ける小泉被告(右)＝さいたま地裁、絵と構成・清野大二郎



小泉被告

2008年11月の元厚生事務次官宅連続襲撃事件で、殺人や殺人未遂などの罪に問われた無職小泉被告(48)さいたま市北区Ⅱに対し、さいたま地裁は30日、求刑通り死刑の判決を言い渡した。伝田喜久裁判長は「愛犬の仇討ちが真の動機だとしても、重大事件を正当化できるはずはない」と理由を説明。小泉被告は自ら手続き、即日服した。

元厚生次官ら殺傷死刑

「犬の仇討ち 正当化できるはずない」

さいたま地裁判決

判決によると、小泉被告は08年11月17日、さいたま市の元次官山口剛彦さん(当時66)と妻美知子さん(同61)を包丁で刺殺。翌18日には、東京都中野区の元次官吉原健二さんの愛犬子さんを刺して重傷を負わせたほか、元社会保険庁長官で元最高裁判事の横尾和子さんについても殺害の機会をうかがった。

元次官らを襲った動機について、被告は捜査段階から「子どもの時に狂犬病予防法に基づき殺処分を受けた愛犬

「犬の仇討ち」などと強辯。公判で「無罪以外の場合は上訴する」と明言していた。弁護側は「動機が理解不可能」として、妄想性障害の可能性を指摘し、刑事責任能力などを争ってきた。

「思考解せぬ」遺族憤り

保健所に殺処分された愛犬「チロ」の仇討ち。少年期の出来事を理由に、自らの正当性を主張し続けた小泉被告が一貫してこだわったのは大への思いだった。遺族は「なぜこのような思考の人間が生まれたのか、最後まで納得できなかった」と、やるせない思いのままだ。

「判決の理由から説明します。伝田裁判長は、主文を後回しにして、認定事実と量刑についての判断から言い渡した。

小泉被告は、丸刈りの頭で、黒いダウンジャケットを着て座り、じっと聞いていた。これまでの公判で、小泉被告は動機について、「事件の34年前に野犬狩りで殺処分された飼い犬チロの仇討ち」と主張。工場の騒音をめぐりトラブルになった会社に対し、社長の殺害も一時計画したが思いとどまったのは、社長宅を下見した際、表れに犬の各首があり、「大を

かわいがっているなら悪い人じゃない」と思ったから」と説明した。大への思いを強調し、「殺したのは、動物を虐殺する厚生官保など心が邪悪なマモノ(魔物)なので無罪」と主張してきた。しかし、伝田裁判長は「被告独自の見解」として、「遺族や被害者の思いを逆なですることを平然と述べ、生まれ変わったら、もっと多くのマモノを殺したい」と、現在でも殺意を表明

た旨首による裁判と、「親子さんに対する殺害行為は、自分の意思で途中でやめた」とする主張についても退けた。その上で、「自己の行為の正当性を主張し続け、更生する意欲を全く見せていない」と断じ、「死刑の選択はやむを得ない」とした。

「不条理と痛感」
厚生労働省の元次官宅連続襲撃事件で、殺人や殺人未遂などの罪に問われた無職小泉被告(48)さいたま市北区Ⅱに対し、さいたま地裁は30日、求刑通り死刑の判決を言い渡した。伝田喜久裁判長は「愛犬の仇討ちが真の動機だとしても、重大事件を正当化できるはずはない」と理由を説明。小泉被告は自ら手続き、即日服した。

「犬の仇討ち」などと強辯。公判で「無罪以外の場合は上訴する」と明言していた。弁護側は「動機が理解不可能」として、妄想性障害の可能性を指摘し、刑事責任能力などを争ってきた。